

Цифровое право

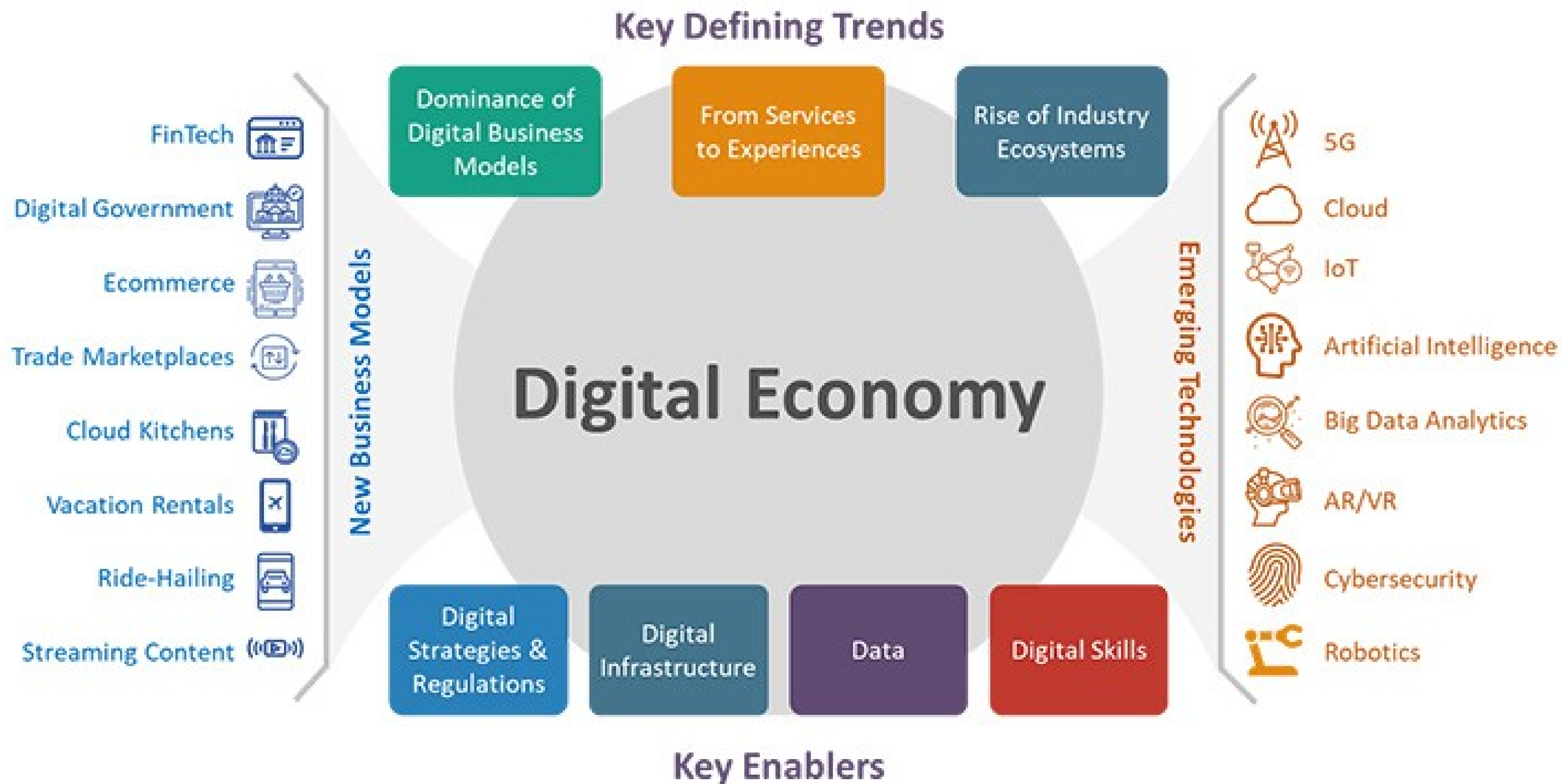
Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет
2026

«Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы», распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 г. No 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика РФ”»:

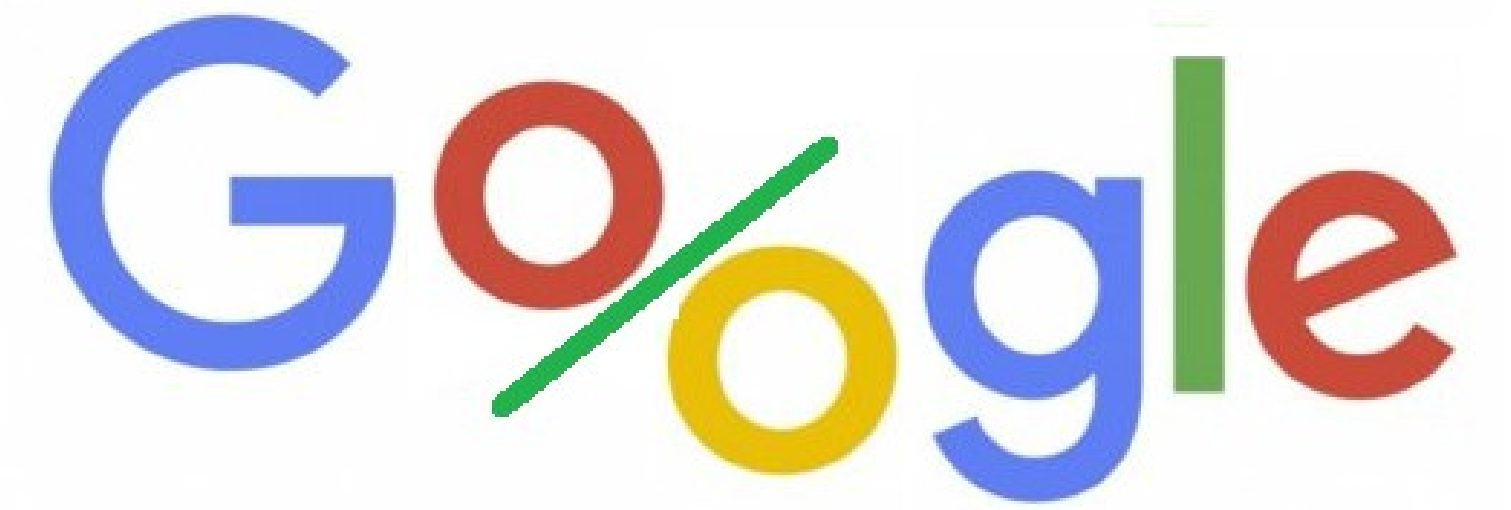
цифровая экономика - хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства в которой являются **данные в цифровой форме**, способствующая формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, **созданию и применению российских информационно-телекоммуникационных технологий**, а также формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы.

Создание массива правовых норм для использования в гражданском обороте таких категорий как:

- *большие данные (Big Data);*
- *нейротехнологии и искусственный интеллект;*
- *системы распределенного реестра;*
- *компоненты робототехники и сенсорики;*
- *технологии беспроводной связи;*
- *технологии виртуальной и дополненной реальности.*



Налог на Гугл



НДС

Ставка: 16,67% (пункт 5 статьи 174.2 Налогового кодекса).

Сфера: цифровые услуги

Субъект налогообложения: компания-нерезидент

Если товары или услуги были получены заказчиком без использования интернета (хотя сам заказ оформлялся онлайн), то цифровым налогом они не облагаются.

Налог на Гугл

а) программное обеспечение и видеоигры:

- предоставление прав на использование программного обеспечения для ЭВМ (в том числе видеоигр), баз данных через сеть Интернет, в том числе путем предоставления к ним удаленного доступа, включая обновления к ним и дополнительный функционал;

б) музыка, книги, фильмы:

- предоставление прав на использование электронных книг и иных электронных изданий, информационных, образовательных материалов, графических изображений, музыкальных произведений с текстом или без текста, аудиовизуальных произведений через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для просмотра или прослушивания;

в) рекламные и торговые площадки, в том числе:

- размещение рекламных услуг в сети Интернет, в том числе с использованием компьютерного и баз данных интернет-программного обеспечения, а также предоставление рекламных площадей в сети Интернет;
- оказание услуг по размещению предложений о покупке (реализации) товаров* (работ, услуг), имущественных прав в сети Интернет;

Налог на Гугл

г) поисковые системы и социальные сети, в том числе:

- оказание услуг по поиску и (или) предоставлению потенциальных продаж заказчику;
- предоставление доступа к поисковым системам в сети Интернет;

д) базы данных, хостинг, веб-сайты, в том числе:

- хранение и обработка данных при условии, что лицо, предоставляющее такие данные, имеет к ним удаленный доступ через интернет-соединение;
- предоставление доменных имен и услуг хостинга;
- оказание услуг по администрированию информационных систем и сайтов в сети Интернет;
- ведение статистики веб-страниц.

Налог на Гугл

Место оказания таких услуг стали определять по местонахождению покупателя услуг. Если покупатель услуг находится в России, то **оказываемые ему электронные услуги стали облагаться российским НДС.**

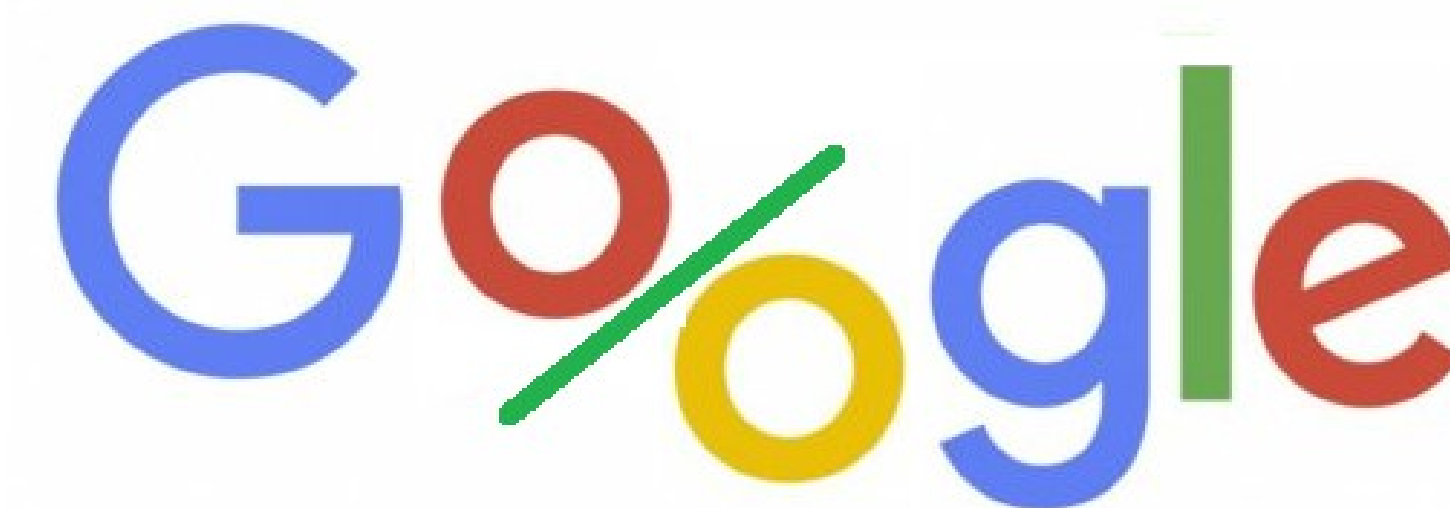
По [данным ФНС](#), на первых этапах зарегистрировались Google, Apple, Microsoft, Samsung, Netflix и многие другие крупные поставщики электронных услуг.



*Новосибирский
государственный
университет

*НАСТОЯЩАЯ НАУКА

Налог на Гугл



**«Оплатить налог Google за иностранную организацию
могут российские консалтинговые компании или же
банки-посредники»**

Налог на Гугл

Проблема: крупные компании, такие как Facebook и Google, оказывают цифровые услуги по всему миру и платят налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса. Таким образом, многие страны теряют налоговые доходы, а некоторые – включая Россию, Францию, Турцию и Италию, – уже ввели собственные цифровые налоги, и этот тренд на протекционизм набирает всё большие обороты.

Налог на Гугл

Проблема: крупные компании, такие как Facebook и Google, оказывают цифровые услуги по всему миру и платят налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

Введение цифрового налога позволяет пополнить бюджет страны и поддержать отечественные цифровые компании.



Налог на Гугл



Налог на Гугл

В условиях санкционных ограничений у иностранных организаций возникают сложности при перечислении денежных средств со счетов иностранных банков на счета Федерального казначейства с целью уплаты НДС.

В марте 2022 г. ФНС России в письме [от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@](#) рекомендовала российским покупателям самостоятельно исчислять, удерживать и уплачивать НДС в бюджет РФ по услугам в электронной форме, реализованным иностранными организациями.

Налог на Гугл

С 01.10.2022 российские организации и ИП, приобретающие у иностранных организаций услуги в электронной форме, признаются налоговыми агентами по НДС. Самостоятельно НДС в бюджет РФ платить будут только те иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физическим лицам (не ИП).

Я только сейчас понял, что
налоги – это годовая подписка
на страну, в которой живешь.
Пенсия – это кэшбэк, а
материнский капитал – бонус за
приглашённого игрока

17:37

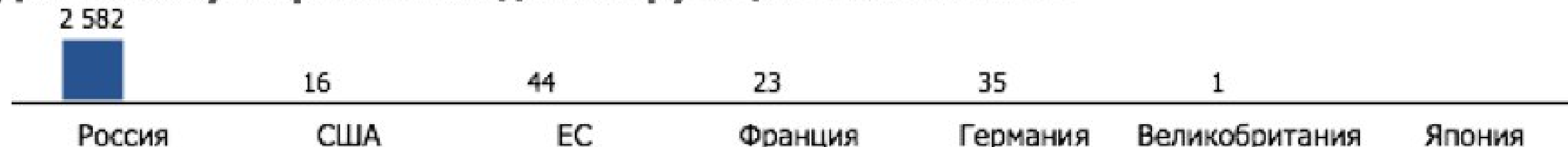
idaprikol.ru

ФАС — крупнейшая антимонопольная служба в мире

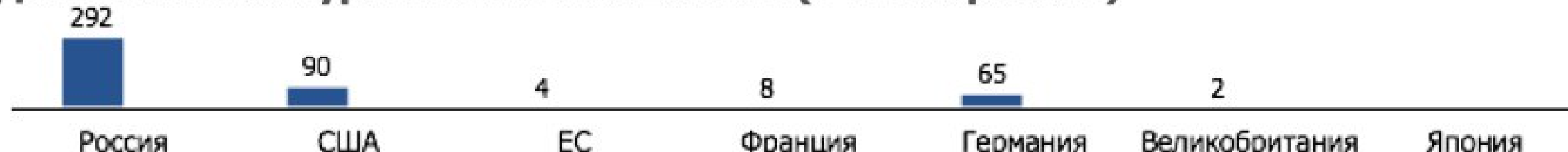
Численность сотрудников антимонопольных органов



Дел по злоупотреблению доминирующим положением



Дел по антиконкурентным соглашениям (в т.ч. картелям)



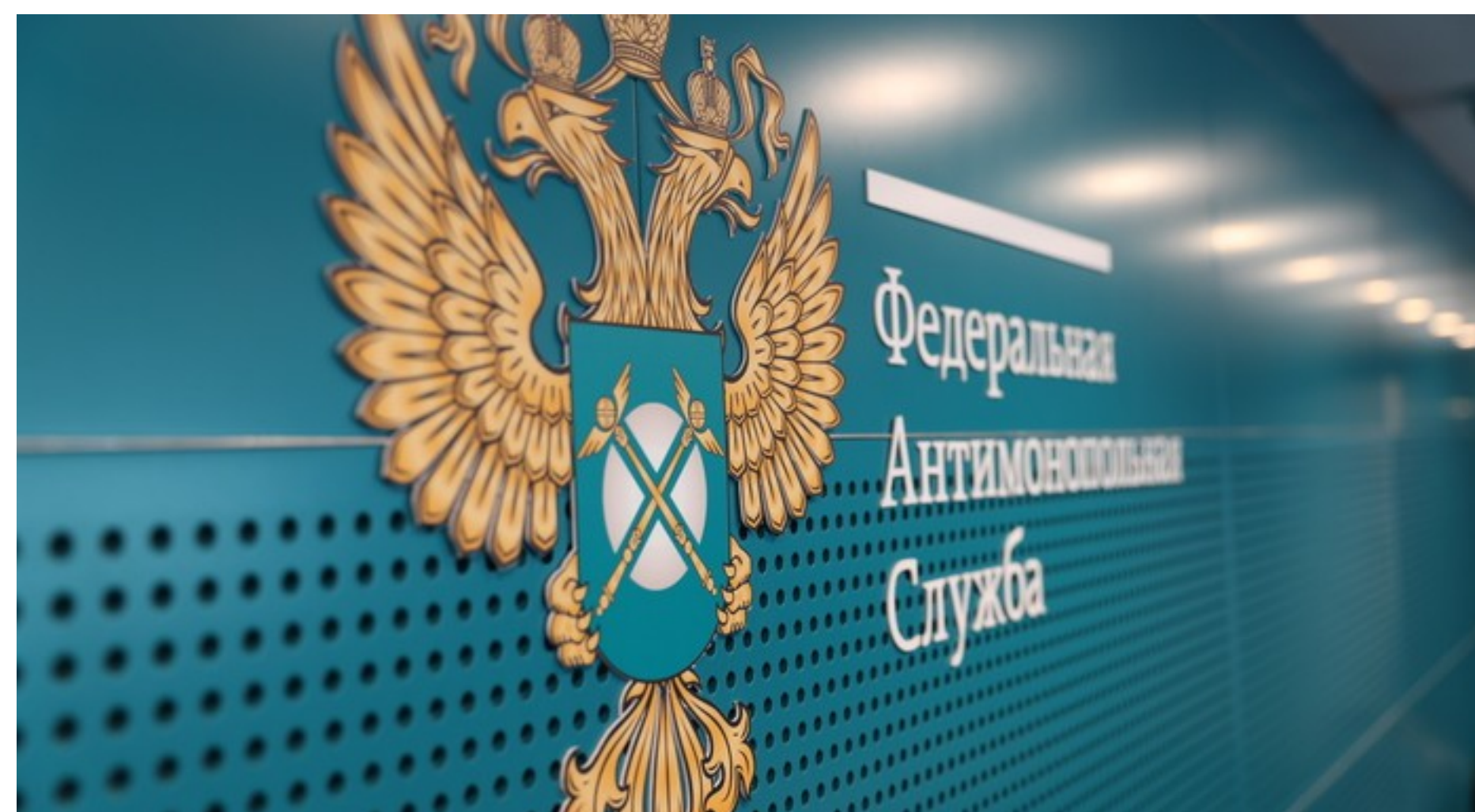
Количество рассматриваемых слияний



Источник: <http://www.globalcompetitionreview.com/shop/>

5 антимонопольный (цифровой) пакет

Введение понятия **«цифровая платформа»** — размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфраструктура, используемая для организации и обеспечения взаимодействия продавцов и покупателей.



5 антимонопольный (цифровой) пакет

«Сетевой эффект» как зависимость потребительской ценности товара от количества пользователей одной и той же группы (***прямой сетевой эффект***) либо изменение ценности товара для одной группы пользователей при уменьшении или увеличении количества пользователей в другой группе (***косвенный сетевой эффект***).

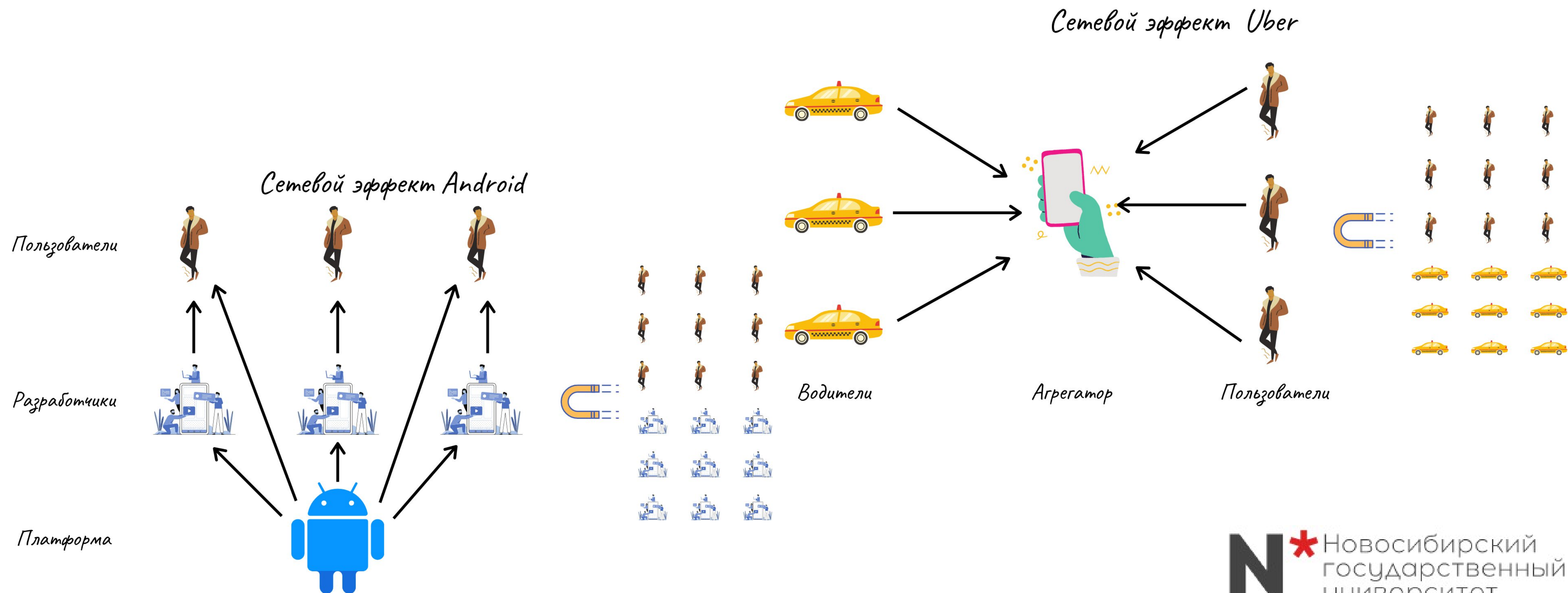
5 антимонопольный (цифровой) пакет

Прямой сетевой эффект



5 антимонопольный (цифровой) пакет

Косвенный сетевой эффект



5 антимонопольный (цифровой) пакет

Антимонопольный контроль над использованием **«ценовых алгоритмов»** — специальных программ, анализирующих на товарных рынках состояние спроса и предложения и, соответственно, меняющих цену. *Недопущение цифрового картеля*

Какие новые критерии «доминирующего положения» добавятся в закон "О защите конкуренции"?

- владение инфраструктурой (программой или программами для ЭВМ), которая используется для заключения сделок продавцов и покупателей;
- сетевые эффекты;
- доля более 35% на рынке взаимозаменяемых услуг по обеспечению заключения сделок.



«ПЯТЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ПАКЕТ» ЗАКОНОВ РАЗРАБОТАН ФАС РОССИИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС:

как антимонопольное законодательство будет работать в условиях цифровых рынков и новых вызовов, которые предполагают наличие рыночной силы без фактического обладания материальными ресурсами.



БУДЕТ ИЗМЕНЕНО ПОНЯТИЕ «ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ»

ДОМИНИРУЮЩИМ будет признаваться субъект, у которого в силу большого объема данных будет появляться рыночная власть. Доля на товарном рынке не будет иметь определяющего значения, чтобы установить его доминирующее положение.



Не остановит ли такое антимонопольное регулирование развитие ИТ-отрасли?

Нет, законопроект не будет препятствовать работе цифровых платформ. Но при условии доминирующего положения на рынке компанию заставят работать с учётом антимонопольных правил (запрет на дискриминацию отдельных клиентов, запрет монопольно высокой цены на оказываемые услуги и т.д.).



Как будет оцениваться рыночная власть?

ФАС России считает, что при оценке рыночной власти на IT рынках, необходимо принимать во внимание прямые и косвенные сетевые эффекты, «параллельное использование» нескольких онлайн-сервисов и возможность переключения, эффект масштаба, доступ к конкурентно-актуальным данным и роль инноваций.



Пример цифрового картеля

Использование участниками картеля аукционных роботов как средства антиконкурентной тактики - роботизированная подача ценовых предложений с целью достижения нужного результата без конкурентной борьбы, что подтверждает взаимную согласованность, достигнутую на этапе настройки алгоритмов робота перед участием в торгах.

Пример цифрового картеля

Стандартные средства доказывания: совпадение свойств файлов с первыми частями заявок, направляемых участниками сговора, одинаковые орфографические ошибки в тексте и пр.; использование одного IP-адреса при подписании контракта; переписка по электронной почте; наличие устойчивых хозяйственных связей между участниками сговора; представление интересов участников сговора одними и теми же физическими лицами; наличие корпоративных связей (одни и те же лица в составе участников, органов управления).

Пример цифрового картеля

Специальные средства доказывания: подача с помощью «робота» в ходе торгов минимального числа предложений (1–2), после чего - отказ от дальнейшей конкурентной борьбы; анализ настроек аукционного робота - согласование алгоритмов подачи ценовых предложений; подача заявок на участие в аукционе и создание роботов с использованием одного IP-адреса.

ФАС РАСКРЫЛА КАРТЕЛЬ ПРОДАВЦОВ НАУШНИКОВ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

30 января 2025, 10:30



Предприниматели заключили антиконкурентное соглашение для установления, поддержания цен и устранения конкурентов

Участники картеля объединились в общий чат в мессенджере и использовали онлайн-таблицу для организации незаконной деятельности. Они синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также совместно действовали против продавцов, не поддержавших антиконкурентный сговор – писали негативные отзывы, заказывали их товары в другие регионы или страны без выкупа и иными способами

препятствовали работе конкурентов.

Проведенный анализ подтвердил взаимосвязь между общей динамикой цен на наушники на маркетплейсах и действиями картеля. ФАС России пришла к выводу, что единообразная модель поведения продавцов была направлена на извлечение прибыли путем ограничения конкуренции на товарном рынке.

27 участников сговора признаны нарушившими антимонопольное законодательство*. Один из ответчиков после ознакомления с доказательствами по делу подал признательное заявление и может быть освобожден от административной ответственности. Остальным предпринимателям грозят административные штрафы**.

*п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

**ч. 1 ст. 14.32 КоАП

ОТКРЫТОЕ ВЕДОМСТВО

Концепция открытости
ФОИВ

Публичные декларации
ФАС России

Открытые данные

Белая и черная книги

Работа с референтными
группами

Наука и образование

СВЯЗАННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ:

Управление по борьбе с
картелями и контроля
закрытых закупок

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Антимонопольное
регулирование: контроль
проведения торгов

ТЕГИ:

картели

Последствия цифровизации*

Традиционный подход к оценке действий участников экономической концентрации через количественные критерии (*суммарную стоимость активов, выручку*) не является объективным в условиях цифровизации экономики - необходимо привести инструменты контроля экономической концентрации к условиям цифровой экономики, в том числе в части ***концентрации больших массивов данных и учета сетевых эффектов цифровых платформ.***

Большой цифровой КОТ

ПРОЕКТ «БОЛЬШОЙ ЦИФРОВОЙ КОТ»

Программное обеспечение (веб-сервис), установленное на ПК сотрудников Управления по борьбе с картелями, позволяющее в автоматическом режиме по закрытым каналам связи получать объем данных (ЭТП, ФНС, интернет) и анализировать его на предмет соответствия заданным критериям, посредством чего выявлять картели (или иные антиконкурентные соглашения), формировать доказательственную базу и в автоматическом режиме формировать шаблон итогового документа.



ГИС «Антикартель»

Антикартель

Продукт

Разработчики:	Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Отрасли:	Государственные и социальные структуры, Интернет-сервисы

Содержание

Свернуть

ГИС по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений

2025: Выделение **Р241 млн** на создание ГИС

2024

- Правительство одобрило создание ГИС «Антикартель» для борьбы со сговорами предпринимателей
- Конкурс на развитие ГИС «Антикартель» за 240,8 млн рублей сорван из-за жалобы на проведение всех подготовительных работ за 3 дня
- Расторжение контракта на создание первой очереди системы. Выбор нового исполнителя
- ФАС приступает к созданию ГИС «Антикартель» на базе «ГосТеха»
- Запуск программы по борьбе с картелями. Для нее создадут специальную ГИС

2021: ФАС создаст ИТ-систему для борьбы с картелями

СМ. ТАКЖЕ (4)

онлайн

ПРО ЗАЩИТУ
В ОТКРЫТУЮ

UserGate Open Conf 2025

ИТ-конференция о людях
и настоящих технологиях
безопасности

17 апреля

регистрация >

Rubytch

Группа Rubytch:
отчетность по МСФО
за 2024 год

ГИС «Антикартель»

Борьба с коррупцией и экономическими преступлениями переходит в цифровое поле. Главным оружием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России стала система ГИС «Антикартель», заработавшая в 2025 году в соответствии с новой ст. 9.3 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ГИС «Антикартель»

ФАС является оператором системы и использует сигналы от ГИС «Антикартель» для проведения проверок и расследований картелей в госзакупках. Доступ к системе имеется у сотрудников ФАС, авторизованных через ЕСИА «Госуслуги».

Правительство утвердило Положение о ГИС по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений (ПП РФ № 1933). Система работает на базе единой цифровой платформы «Гостех».

ГИС «Антикартель»

Технические	Поведенческие
— Заявки поданы с одного IP-адреса, MAC-адреса или устройства. — Заявки схожи или идентичны по наполнению пакета документов, заполнению форм, используемым формулировкам. — В заявках допущены одни и те же ошибки, участники отклонены по схожим причинам.	— В закупке участвовали аффилированные поставщики. — Заявки поданы в нерабочее время, выходные, праздники или в последний момент. — Участники аукциона синхронно отказались от снижения цены — В последовательности ставок прослеживается аномальная закономерность. Например, сначала цену снижает ИП Иванов, потом ООО «Ромашка», а последнюю ставку делает ООО «Рога и копыта». — В закупках определенной сферы побеждали одни и те же участники. — Заказчик часто заключал сделку с одним и тем же единственным поставщиком.

Вопросы

1. Налог на Гугл: практика применения в РФ
2. Какие еще страны применяют налог на Гугл?
3. Сетевые эффекты: примеры
4. Цифровой картель: что это, примеры
5. ГИС «Антикартель»: как применять?